

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2284

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – צירוף פירוט שעות חודשי לתלוש השכר), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 24 בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 24 –
- (1) במקום כותרת השוליים יבוא "פנקס שכר, תלוש שכר ופירוט שעות חודשי";
- (2) בסעיף קטן (א) –
- (א) אחרי "בכתב, תלוש שכר" יבוא "ופירוט שעות חודשי";
- (ב) אחרי "בחוק זה –" יבוא :
- "פירוט שעות חודשי" – רישום נתונים מתוך פנקס שעות עבודה כמשמעותו בסעיף 25(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951², המפרט את שעות העבודה בהן עבד העובד בפועל, מדי יום, במהלך התקופה שבעדה משולם השכר, תוך ציון תאריך, יום בשבוע, שעת כניסה ושעת יציאה;";
- (3) בסעיף קטן (ג), אחרי "תלוש השכר" יבוא "ופירוט השעות החודשי";
- (4) בסעיף קטן (ה)(2), אחרי "תלושי שכר" יבוא "ופירוט השעות החודשי".
2. תיקון סעיף 26א בסעיף 26א(ב)(1) לחוק העיקרי –
- (1) אחרי "המעסיק לא מסר לעובדו, ביודעין, תלוש שכר" יבוא "או פירוט שעות חודשי";
- (2) אחרי "בשל כל תלוש שכר" יבוא "או פירוט שעות חודשי".

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

² ס"ח התשי"א, עמ' 204.

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לקדם שקיפות ביחסי העבודה ולהעניק לעובדים את היכולת לוודא כי השכר שאותו הם מקבלים, המפורט בתלוש השכר, אכן משקף את שעות עבודתם בפועל.

על פי הדין הקיים (סעיף 24(א) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958), מעסיק חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר. בתלוש השכר על המעסיק לפרט את פרטי השכר ששולם לעובד בפועל, ובכלל זה את המספר הכולל של שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר, ואת הסכומים ששולמו לו בגין שעות נוספות ומנוחה שבועית, ימי חופשה, ימי מחלה ועוד.

בנוסף, על פי הדין הקיים (סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951; להלן: "חוק שעות עבודה ומנוחה"), מעסיק מחויב לנהל פנקס שעות עבודה ובו פירוט שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית. על הרישום לגבי שעות עבודה, שעות המנוחה השבועית והשעות הנוספות להיערך באופן שוטף ולכלול את שעות העבודה בפועל.

על פי רוב, הרישום האמור נעשה באמצעות החתמת כרטיס במקום העבודה, באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים. בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, אם הרישום לא נעשה באמצעים האמורים, על הרישום להיחתם מדי יום בידי העובדת או העובד ולהיות מאושר בחתימת אחראית או אחראי שהמעסיק מינה לכך.

הנתונים המופיעים ברישום השוטף, המתנהל על-ידי המעסיק כאמור, משמשים את המעסיק לחישוב שכרם של העובדים בגין שעות עבודתם, השעות הנוספות המגיעות להם, וכיוצא באלה.

למרות שהמעסיק מחויב לנהל רישום שוטף בדבר שעות עבודתם בפועל של העובדים, ולמרות שהנתונים המופיעים ברישום השוטף משמשים את המעסיק לחישוב שכרם של העובדים, החוק אינו מחייב את המעסיק למסור לעובדים את הרישום אותו הוא מנהל כאמור, ושעל בסיסו מחושב שכרם של העובדים.

ללא קבלת פירוט שעות העבודה החודשיות בהן עבדו בפועל, עובדת או עובד אינם יכולים לדעת אם הסכומים שקיבלו, כמפורט בתלוש השכר שלהם, אכן משקפים את שעות העבודה, את השעות הנוספות ואת שעות המנוחה השבועית – בהן עבדו בפועל, ושבעדן הם זכאים לתשלום על פי דין, והאם באמת קיבלו את כל התמורה לה הם זכאים כדין.

פנייה למעסיק לקבל את הפירוט החודשי של שעות העבודה, כאשר מתעורר חשד שהתשלומים ששולמו לעובדת או לעובד ושפורטו בתלוש השכר, אינם משקפים את שעות העבודה שבהן עבדו בפועל, נדחית פעמים רבות בטענות שונות, כשבמקרים מסוימים מעסיקים עושים כל שביכולתם להימנע ממתן הפרטים המבוקשים, על אף שאלה נמצאים אצלם כאמור. חמור מכך, פניה של עובדת או עובד לקבלת פירוט שעות העבודה, על מנת לוודא כי הם מקבלים את זכויותיהם כדין, עלולה אף להביא לסיום יחסי העבודה בין הצדדים על ידי מעסיק שלא מוצא חן בעיניו שעובדיו "בודקים אותו".

יודגש כי לתשלום המשולם לעובד עבור שעות העבודה השפעה גם על תשלומים אחרים, כגון חופשה, מחלה, דמי הבראה, הפרשות פנסיוניות ועוד, ומכאן שליכולת של העובד לוודא שהוא מקבל את השכר המגיע לו יש השפעה רבה גם על יתר זכויותיו של העובד מכוח דיני העבודה.

העברת נטל ההוכחה אל המעסיק כאמור בסעיף 26ב לחוק, איננה מהווה פתרון לכשל הקיים באי

מסירת פירוט שעות העבודה החודשי לידי העובדים. על פי ההסדר הקבוע בסעיף 26 לחוק, בתביעה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה יש מחלוקת בנוגע לשעות העבודה שבעדן נתבע השכר, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת, אם המעסיק לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות העבודה, ככל שהוא חייב לנהלו.

הסדר זה איננו מהווה פתרון מספק משני טעמים עיקריים: ראשית ועיקר, העברת נטל ההוכחה נעשית רק לאחר שהוגשה תביעה. אלא שהאפשרות המעשית להגשת תביעות נמנעת מהעובדים בפועל, נוכח העובדה שאין להם את פירוט השעות החודשי שלהם. כלומר, אי מסירת פירוט השעות החודשי לעובדים, העובדים, שבדרך כלל לא מודעים לכך שהם לא קיבלו את השכר המגיע להם בגין השעות בהן עבדו בפועל, יוביל לזה שלא תוגש תביעה. שנית, בכל הנוגע לגמול שעות נוספות, חובת ההוכחה המוטלת על המעסיק תהא מוגבלת – רק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על 60 שעות נוספות חודשיות.

לפיכך מוצע, שמעסיק יחויב לצרף לתלוש השכר החודשי, את פירוט שעות העבודה החודשי של העובדת או העובד, פירוט שממילא נערך על ידו מכוח הדין הקיים ונמצא אצלו. מאחר ופירוט השעות החודשי ממילא מתנהל כיום על ידי המעסיק מכוח הדין הקיים, הרי שחויב מעסיק לצרפו לתלוש השכר אינו כרוך בעלות משמעותית נוספת.

בדרך זו תקודם השקיפות ועובדים ועובדות יוכלו לוודא, בין בעצמם ובין על ידי מי מטעמם, שאכן קיבלו את מלוא התשלום בגין שעות העבודה בהן עבדו בפועל, השעות הנוספות שביצעו ושעות המנוחה השבועית בהן עבדו.

כמו כן מוצע להטיל סנקציה על המעסיק בגין אי מסירה של פירוט השעות החודשי, בדומה לסנקציה המוטלת כיום בגין אי מסירת תלוש שכר.

הצעת החוק נוסחה בסיוע הקליניקה לצדק חברתי ממרכז אונו למשפט חברתי קליני, בקריה האקדמית אונו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2822/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1005/22 ; פ/929/23 ; פ/1174/24). הצעת החוק זהה לפ/1174/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)